

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (○○처 ○○○○부, △△△△처 △△△△부, □□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2017.11.13.	회신기일	2018.05.12. 2017.12.12.

○○처 ○○○○부, △△△△처 △△△△부, □□□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 시정, 행정상 개선)

제 목 불법시설물 관리 소홀

관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, △△△△처 △△△△부, □□□□국립공원사무소
내 용

1. 현황[불법시설물 현황]

위 치	용도지구	구조/용도	불법시설물
○○군 ○○면 ○○리 ○○○ 일원	공원자연환경	시멘트블럭/ 舊 관음전 등	가. 구 관음전(기도도량, 136.04㎡) 나. 공작물(114.74㎡)

※ 국토지리정보원 위성사진 대조결과 공원지정 이후(1988년) 이후 설치.(1993년~2000년)

- 2016.11.27: 불법시설물 적발
- 2017. 2.13: 불법시설물 시정(자진철거, 전부) 명령 1차
- 2017. 3. 2: 불법시설물 시정(자진철거, 전부) 명령 2차
- 2017. 3.16: 불법시설물 시정(자진철거, 일부)

기 존	변 경 (자진철거 후 잔여 건물)	비 고
가. 구 관음전(기도도량, 136.04㎡) 나. 공작물(114.74㎡)	구 관음전(기도도량, 86㎡)	일부 철거

※ 결과보고 향후계획에 ‘자진철거 잔여 건물에 대한 농업용 창고 추인’ 예정임을 보고

2. 지적내용

○ 공단 「불법무질서행위단속규칙」 제5조는 아래와 같이 규정하고 있음.

- 제5조제1항제1호: 자연공원법에 따른 벌칙 규정에 해당하는 불법행위를 한 자에 대하여 관할 사법기관에 즉시 고발하고, 필요한 경우 관계 기관에 행정조치를 요청하여야 하며, 불법행위자에게 불법행위 중지, 철거 및 원상복구명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 한다.
- 제5조제1항제4호: 철거대상 불법시설물은 가능한 완전 철거하여야 하며, 부분적이고 형식적인 철거로 방치하여서는 아니 되며, 원상회복의 경우에도 또한 같다.
- 제5조제2항: 불법시설물이라도 자연공원법령 및 기타법령에 적합할 경우 제1항의 규정에 불구하고 시정명령 이행 시 사후허가(추인)할 수 있다.

- □□□□국립공원사무소에서는 상기 불법시설물을 조치함에 있어서 전체 불법시설물에 대하여 자진철거 명령을 내렸음에도 불구하고, 건축물 86㎡를 남기고 철거한 사실이 있음

- 또한, 자진철거 완료 보고서(내부결재, 2017.3.22)에는 잔여 불법시설물(86㎡)의 당초 용도가 기도도량으로 자연환경지구내 허용행위 기준에 부합하지 않음에도 불구하고 농업용 창고로 추인할 것으로 보고하여 불법시설물의 처리를 종결하고, 감사일 현재까지 별도조치하지 않은 사실이 있음
- 이와 더불어, 사무소에서 불법시설물의 자진철거 가능성 등을 자체 판단하여 ‘즉시 고발’ 미이행, 본부 보고 누락 등의 문제점이 발생하고 있으며, ‘○○고등법원 ○○○○○○ 판결’에서와 같이 고발하지 아니함이 상당하다고 인정하는 경우에 재량권을 인정하고 있는 점 등을 고려할 때 관련 규칙의 개정 필요성이 있음.

※ ○○고등법원 ○○○○○○ 판결요지

형사소송법 제234조제2항의 “공무원이 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료할 때에는 고발하여야 한다”는 규정이 있으나 공무원이 그 직무수행 중 범죄를 인지하였다고 하더라도 「가벌성이 없다고 인정되거나 기타 사정으로 고발하지 아니함이 상당하다고 인정되는 경우」 재량에 따라서 고발하지 아니 할 수 있다고 할 것임.

- 또한 같은 규칙 제5조제2항에 따르면 “불법시설물이라도 자연공원법령 및 기타법령에 적합할 경우 제1항의 규정에도 불구하고 시정명령 이행 시 사후허가(추인)할 수 있다.”라고 규정되어 있으나 사후허가 조건이 모호하고 추상적 표현으로 과도한 재량(자의적으로 해석될 우려)이 있으므로 명확하고 구체화할 필요성이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○○처 ○○○○○부】

- 불법시설물 관리 및 조치를 소홀히 한 총괄과장 및 업무담당자 ○○ 조치
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	○○과 업무총괄	□□□□국립공원사무소	○○	○○과장
일반직 ○급	○○○	불법	□□□□국립공원사무소	○○	담당자

○ 행정상 시정(장기조치: 6개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】

- □□□□국립공원사무소장은 「국립공원내불법무질서행위단속규칙」에 따라 잔여 불법시설물 철거 등 후속조치를 진행하고 동 규칙숙지 및 재발방지 직원교육 실시

○ 행정상 개선(장기조치: 6개월 이내) 【△△△△처 △△△△△부】

- △△△△처 △△△△△장은 불법업무 처리의 혼선을 최소화하고, 원활한 공원관리를 위하여 「불법무질서행위단속규칙」 제5조제1항제1호 및 제2항의 조항을 개정하는 등 규칙의 준수부담 합리성과 재량의 명확성을 부여하는 방안 강구